



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2017/1.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

HUKUK

25 Mart 2017-Cumartesi 17:00-18:30

SORULAR

Soru 1- Ticari işletmeyi tanımlayarak (15 puan), ticari işletmenin unsurlarını sadece maddeler halinde sıralayınız (10 puan). (Toplam 25 Puan)

Soru 2- İş sözleşmesini tanımlayarak (10 puan), unsurlarını sıralayarak (10 puan) ve iş sözleşmesini diğer sözleşme türlerinden ayıran özelliğin ne olduğunu kısaca açıklayınız (5 puan). (Toplam 25 puan)

Soru 3- Türk Borçlar Kanunu Özel Borç İlişkileri bağlamında “tipik (isimli) sözleşmeler”ne demektir? (7,5 puan). Amaçları esas alınarak ayırma tabi tutulan tipik (isimli) sözleşmeleri sıralayınız (17,5 puan). (Toplam 25 puan)

Soru 4- Kollektif Şirket’in tanımını yaparak (15), kuruluş aşamalarını kısaca yazınız (10 puan). (Toplam 25 puan)



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

Cevap 1 – 6012 sayılı TTK’nın 11. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmelerdir” (15 puan)

Ticari işletmenin unsurları (her bir unsur x2,5 puan =10 puan);

- a) Gelir sağlamayı hedef tutmak
- b) Esnaf işletmesi düzeyini aşan aşacak şekilde gelir elde etmeyi amaçlamak
- c) Devamlılık
- d) Bağımsızlık.

Cevap 2 – İş Kanununun 8. Maddesi 1. Fıkrasına göre; “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir” (10 puan).

İş sözleşmesinin unsurları (her bir unsur x3,33 puan = 10 puan) ;

- a) İş görme,
- b) Ücret,
- c) Bağımlılık

İlk iki unsur başka sözleşme türlerinde de görülmektedir. Ancak bağımlılık unsuru, iş sözleşmesini diğer iş görme sözleşmelerinden ayırmaktadır. İş sözleşmesindeki bağımlılık, işçinin işverene kişisel /hukuki bağımlılığıdır. İşçi, iş görme borcunu yerine getirirken işverenin otoritesi altındadır ve işverenin vereceği emir ve talimatlara bağlıdır. İşveren, işçinin iş göreceği yer ve zamanı belirlemektedir. İşçi, işverenin yönetim, gözetim ve denetimi altındadır. Bütün bunlar, bir özel hukuk sözleşmesinde taraflar arasında olması gereken eşitliği bozar. Dolayısıyla iş sözleşmesinde işçi, işverene gerek hukuki gerek kişisel anlamda bağlıdır, aralarında hiyerarşi vardır (5 puan)

Cevap 3 – Sözleşmeler, kanunla düzenlenmiş olup olmamalarına göre ayrıma tabi tutulur. Kanunlarımızda (Türk Borçlar Kanunu’nun “Özel Borç İlişkileri” kısmında ya da özel bir kanunda düzenlenmiş olan sözleşmelere tipik (isimli) sözleşmeler denilmektedir (7,5 puan).

Amaçları esas alınarak tipik sözleşmeler şu şekilde sıralanabilir (her bir sözleşme türü X2,5 puan=17,5 puan):

- a) Mülkiyetin devri amacını güden sözleşmeler
- b) Kullandırma amacı güden sözleşmeler
- c) İş görme amacı güden sözleşmeler (iş görme sözleşmeleri)
- d) Saklama amacı güden sözleşmeler (emanet sözleşmeleri/muhafaza sözleşmeleri)
- e) Güvence amacı güden sözleşmeler (güvence sözleşmeleri /teminat sözleşmeleri)
- f) Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler
- g) Ortaklık (şirket) sözleşmeleri



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

Cevap 4 – Türk Ticaret Kanunu’nun 211. Maddesine göre, “Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir” (15 Puan).

Kollektif şirketin kurulma süreci (her bir aşama x2,5 puan = 10 puan);

- Kanuni şartları taşıyan ve “yazılı” nitelikte kollektif şirket sözleşmesinin düzenlenmesi ve
- Bu sözleşmenin ortaklarca imzalanması,
- İmzaların noter tarafından onaylanması
- Şirketin ticaret siciline tescili ve ilanı şeklindeki aşamalardan oluşur.